

KRAJSKÉMU SOUDU V OSTRAVĚ

Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava

ke sp. zn. 5 To 248/2026v návaznosti na trestní věc Okresního soudu v Ostravě sp. zn. **15 T 11/2025**

STĚŽOVATELKA	Gabriela Foltová, nar. 6. 7. 1981, Nad Mlýnkem č. ev. 1376, 725 26 Ostrava – Krásné Pole, ID DS 4nwapsn
STĚŽOVATEL	Jan Kohout, nar. 7. 4. 1988, Nad Mlýnkem 1376, 725 26 Ostrava – Krásné Pole, ID DS 3aqapk2

V Ostravě dne 4. října 2026

SPOLEČNÉ SUMARIZUJÍCÍ SDĚLENÍ A DŮKAZNÍ NÁVRH

k nedoloženému respektování rozkazu ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021, přezkoumatelnosti měření THC a novým podkladům Dánska, Evropské komise a Unie obhájců ČR

PODSTATA SDĚLENÍ

V naší věci byl klíčový laboratorní údaj 3,7 % THC získán odborným vyjádřením OKTE Frýdek-Místek ze dne 2. 1. 2025, tedy více než tři roky po účinnosti rozkazu ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021. Ze spisu však dosud není přezkoumatelně doloženo, podle které konkrétní metodiky a SOP bylo postupováno, jak byl vytvořen reprezentativní a homogenizovaný vzorek, co přesně znamená údaj 3,7 % THC, zda analytický postup rozlišil delta-9-THC a THCA a zda při měření nedošlo k přeměně THCA na THC. Nové podklady Unie obhájců ČR, Dánska a Evropské komise potvrzují, že tyto otázky mohou být přímo rozhodné pro trestněprávní posouzení.

I. Přímá vazba na spis 5 To 248/2026 / 15 T 11/2025

Toto společné sdělení navazuje na stížnost proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 14. 7. 2026, č. j. 15 T 11/2025-162, a na doplnění stížnosti vedené Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 5 To 248/2026. Neotvíráme novou abstraktní odbornou debatu; přesně konkretizujeme vady a nezodpovězené otázky u laboratorního podkladu použitého právě v naší věci.

Rozhodným laboratorním podkladem je odborné vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, OKTE Frýdek-Místek, č. j. OKTE KRPT-2600-1/KT-2024 ze dne 2. 1. 2025. Krajské státní zastupitelství v Ostravě ve vyrozmění ze dne 27. 2. 2025, č. j. 2 KZT 59/2025-62, shrnulo, že tři rostliny konopí odštížené z květináče a jedna sušená rostlina byly po usušení předloženy v jednom papírovém pytli o celkové hmotnosti 80 g; po odstranění stonků bylo zkoumáno 42,4 g rostlinné hmoty, u níž bylo uvedeno 3,7 % THC, tj. 1,6 g THC. U dalších 8,2 g sušiny ve dvou sklenicích byla zjištěna pouze přítomnost THC bez kvantifikace.

Právě z tohoto podkladu byly vyvozovány právní závěry o nadlimitním obsahu THC. Proto musí být z původních laboratorních dat zjistitelné nejen výsledné číslo, ale celý postup, kterým vzniklo, a jeho soulad s metodikou účinnou v době zkoumání.

II. Rozkaz ředitele KÚ č. 54/2021 byl v roce 2025 účinný a závazně ukládal postup podle vydaných metodik

Rozkaz ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021 ze dne 11. 11. 2021, č. j. KU-8331-1/ČJ-2021-2305KM, „ke zkoumání konopí a kanabinoidů“, vydal v přílohách metodiku odběru reprezentativního vzorku rostlinného materiálu, metodiku profilování kanabinoidů, metodiku kvantitativního stanovení obsahu THC v rostlinných materiálech, metodiku interpretace výsledků analýzy konopí a další metodiku. V části II

výslovně ukládá při zkoumání konopí a kanabinoidů v Kriminalistickém ústavu a v OKTE krajských ředitelství Policie ČR „postupovat podle metodik uvedených v přílohách č. 1 až 5“ a vedoucím ukládá zajistit průběžnou kontrolu jejich dodržování. Rozkaz nabyl účinnosti dnem vydání, tedy 11. 11. 2021.

Odborné vyjádření OKTE Frýdek-Místek v naší věci je ze dne 2. 1. 2025. V okamžiku jeho zpracování proto nebylo možné otázku jednotného metodického rámce považovat za historicky otevřenou: existoval konkrétní interní rozkaz, který OKTE ukládal postupovat podle vydaných metodik. Sporné je, zda bylo jeho dodržení v konkrétní expertize skutečně a zpětně přezkoumatelně doloženo.

V podnětu Edukativní konopné kliniky Ministerstvu spravedlnosti a Českému institutu pro akreditaci ze dne 11. 9. 2026 bylo právě ve vztahu k expertize OKTE Frýdek-Místek výslovně namítnuto, že zabrané rostliny nebyly v roce 2025 společně homogenizovány v množství daném reprezentativním vzorkem podle rozkazu č. 54/2021 a doporučení ENFSI/UNODC. Tuto námitku nyní předkládáme Krajskému soudu k ověření z původních laboratorních záznamů, nikoli jako závěr, který by měl soud převzít bez dokazování.

ROZHODNÝ ROZPOR PRO SOUD

Krajské státní zastupitelství v Ostravě dne 27. 2. 2025 metodickou námitku odmítlo mimo jiné s odůvodněním, že pravidla reprezentativního vzorkování se mají týkat situací, kdy je zajištěno velké množství konopí. Samotný rozkaz č. 54/2021 však obecně ukládá KÚ a OKTE při zkoumání konopí a kanabinoidů postupovat podle metodik v jeho přílohách. V naší věci proto nelze bez přečtení příslušné metodiky a konkrétní dokumentace expertizy uzavřít, že pravidla odběru, přípravy a interpretace výsledku byla bez významu.

III. Vady a nezodpovězené otázky – stejné jádro, které je nyní předloženo i OS v Prostějově

Pro Krajský soud v Ostravě formulujeme stejné rozhodné otázky, které byly dne 4. 10. 2026 souhrnně předloženy Okresnímu soudu v Prostějově, avšak vztahujeme je výhradně ke konkrétnímu laboratornímu podkladu v naší věci:

1. Reprezentativní odběr: co přesně bylo dne 21. 8. 2024 zajištěno, které části čtyř rostlin a dalšího materiálu byly zahrnuty do analytického vzorku, podle jakého ustanovení metodiky č. 54/2021 byl vzorek vytvořen a jak je doložena jeho reprezentativnost pro materiál, z něhož byly následně činěny právní závěry.
2. Homogenizace a příprava vzorku: jak byly čtyři rostliny, které byly podle KSZ po usušení v jednom papírovém pytli o hmotnosti 80 g, před odebráním 42,4 g zkoumané hmoty homogenizovány; jak je tento krok dokumentován; a na jakém odborném základě lze výsledek 3,7 % z části materiálu vztáhnout na celý předložený soubor.
3. THC, THCA a analyticky měřená veličina: zda údaj 3,7 % znamená izolovaný delta-9-THC, tzv. total THC nebo jinou veličinu; zda použitá analytická metoda oddělovala THC a THCA; a zda při laboratorním zahřívání docházelo k dekarboxylaci THCA na THC.
4. Původní THC versus THC vzniklé při analýze: kolik delta-9-THC bylo ve vzorku před analytickým zásahem a kolik THC mohlo vzniknout až přeměnou THCA během laboratorního postupu; zda lze tyto hodnoty z původních chromatogramů a surových dat zpětně oddělit.
5. Konkrétní SOP a soulad s rozkazem č. 54/2021: který standardní operační postup, jeho číslo, verze a datum účinnosti byly dne 2. 1. 2025 použity; jaký byl vztah lokálního SOP OKTE Frýdek-Místek k metodikám vydaným rozkazem č. 54/2021; a kde je v pracovních listech doloženo jejich dodržení.
6. Validace či verifikace, akreditace a nejistota měření: zda byla použitá kvantitativní metoda pro konkrétní účel validována nebo verifikována, zda spadala do příslušného rozsahu akreditace, jaká byla rozšířená nejistota měření, mez stanovitelnosti a rozhodovací pravidlo vzhledem k právně významnému procentnímu prahu.

7. Prvotní laboratorní podklady: které chromatogramy, pracovní listy, kalibrační záznamy, záznamy o sušení a přípravě vzorku, výpočty, validační/verifikační dokumenty a záznamy systému kvality umožňují nezávisle reprodukovat a přezkoumat výsledek 3,7 % THC.

Rozhodná otázka je tedy stejná jako u dalších trestních věcí založených na měření THC: co stát zabavil, jaký vzorek z toho vybral, jak jej upravil a homogenizoval, co se se vzorkem stalo při laboratorním měření, kolik delta-9-THC bylo ve vzorku před zahřátím, kolik THC vzniklo teprve přeměnou THCA v průběhu analýzy, podle jakého právně a metodicky určeného pravidla byl výsledný údaj použit a jak z něj byl dovozován trestněprávní závěr.

IV. Unie obhájců ČR č. 3/2026 ze dne 25. 9. 2026 potvrzuje, že nejde o akademickou námitku

Stanovisko Unie obhájců České republiky č. 3/2026 ze dne 25. 9. 2026 k absenci regulace THCA a analytickému dokazování v trestních věcech výslovně upozorňuje, že některé postupy založené na zahřívání vzorku mohou vést k dekarboxylaci THCA na THC přímo během laboratorního zpracování a že výsledek pak nemusí vyjadřovat pouze množství THC přítomné ve vzorku v době jeho zajištění.

„Má-li být trestní odpovědnost vyvozována z obsahu THC, musí být bez důvodných pochybností zřejmé, zda byl zjištěn skutečný obsah THC ve vzorku, nebo tzv. celkový THC potenciál zahrnující i THCA po její přeměně.“

Unie dále uvádí, že THCA nelze bez jasné zákonné opory započítávat do množství THC rozhodného pro trestní posouzení jen proto, že se při zvolené analytické metodě přemění na THC. Stanovisko podepsal dne 25. 9. 2026 JUDr. Petr Svoboda, člen prezidia Unie obhájců ČR.

Pro naši věc to znamená, že soud nemůže považovat otázku významu údaje 3,7 % za vyřešenou pouhou existencí odborného vyjádření. Musí být zřejmé, jakou chemickou a právní veličinu toto číslo skutečně představuje.

V. Dánsko: konkrétní evropský případ, kdy GC a přeměna THCA změnily právní výsledek

Dánské Ministerstvo spravedlnosti – Úřad trestního práva – v dokumentu ze dne 28. 6. 2024, č. j. 2023-03729, dokument č. 3320589, adresovaném právnímu výboru Folketingu, popsalo důsledky rozsudku Vestre Landsret ze dne 9. 3. 2023. Podle úředního českého překladu použitá plynová chromatografie nerozlišovala mezi THC-A a THC; při měření bylo THC-A v důsledku zahřátí přeměněno na THC a v soudně chemickém posudku byl uveden součet.

Vestre Landsret rozhodl, že nelze trestat, pokud koncentrace THC překročila dánskou mezní hodnotu teprve po soudně chemickém měření, při němž byly produkty zahřáty a THC-A se přeměnilo na THC. Dánský nejvyšší státní zástupce dne 16. 3. 2023 zanesl pokyn, aby byly identifikovány probíhající i skončené případy, v nichž mohl být tento problém významný, a případy založené na plynové chromatografii, v nichž nebylo možné přesně určit THC-A a THC, byly zásadně pozastaveny. Forenzní ústavy následně změnily posudky tak, aby vedle celkové koncentrace uváděly také, zda izolovaná koncentrace THC překračuje či nepřekračuje mezní hodnotu.

Dánský rozsudek není pro český soud právně závazný. Je však velmi přesným srovnávacím důkazem, že analytická definice měřené veličiny a tepelná přeměna THCA mohou rozhodnout o tom, zda zákonný procentní práh byl překročen již v zajištěném materiálu, nebo až v laboratoři. To je přesně otázka, kterou je nutné zodpovědět k údaji 3,7 % v naší věci.

VI. Evropská komise: unijní zemědělská metoda není harmonizovanou forenzní metodou pro trestní řízení

Evropská komise – Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova – v přípisu Ref. Ares(2026)3399259 ze dne 31. 3. 2026, vedeném rovněž pod označením AGRI.C/AMS/mb(2026)3483740, výslovně uvedla, že unijní metodika stanovení obsahu THC slouží „výhradně k posuzování nároku na přímé

platby v rámci společné zemědělské politiky (SZP)“ a v tomto kontextu funguje jako zemědělský kontrolní mechanismus.

Komise současně uvedla, že trestní právo je v pravomoci členských států a unijní právo v tomto směru nesjednocuje ani nepředepisuje konkrétní metodiky pro forenzní účely v trestním řízení. Z toho nelze dovozovat, že zemědělská metoda EU sama o sobě poskytuje právní základ pro konkrétní forenzní interpretaci v trestní věci. Naopak české orgány musí přesně označit vnitrostátní právní a metodický rámec, použitou analytickou metodu a význam výsledné veličiny.

VII. Co z těchto tří nezávislých podkladů plyne pro spis 5 To 248/2026

Stanovisko Unie obhájců, dánská náprava a přípis Evropské komise tvoří tři navzájem se doplňující podklady:

- Unie obhájců ČR potvrzuje právní relevanci rozlišení skutečného THC a THC vzniklého z THCA během analýzy a požadavek zákonné opory pro trestněprávní započtení.
- Dánsko ukazuje konkrétní procesní důsledek stejného analytického problému: přezkum případů, pozastavení věcí, u nichž GC neumožnila rozlišit THC-A a THC, a změnu podoby forenzních posudků.
- Evropská komise potvrzuje, že unijní zemědělská metodika není harmonizovanou forenzní metodou trestního práva, takže české orgány nemohou chybějící vnitrostátní metodické a důkazní vysvětlení nahradit obecným odkazem na právo EU.

Tyto podklady samy neprokazují, že konkrétní expertiza OKTE Frýdek-Místek byla chybná. V kombinaci s textem rozkazu č. 54/2021 a s konkrétními údaji ve spise však vytvářejí povinnost soudu ověřit, zda byl laboratorní výsledek získán, popsán a interpretován způsobem, který je zpětně reprodukovatelný a právně přezkoumatelný.

VIII. Důkazní návrhy Krajskému soudu v Ostravě

Navrhujeme, aby Krajský soud v Ostravě před rozhodnutím o stížnosti provedl a vzájemně konfrontoval zejména tyto listiny a podklady:

1. odborné vyjádření OKTE Frýdek-Místek č. j. OKTE KRPT-2600-1/KT-2024 ze dne 2. 1. 2025 v úplném znění, včetně zadání, pracovních listů, protokolu přípravy vzorku, surových dat, chromatogramů, výpočtů, kalibrace, validačních/verifikačních údajů a nejistoty měření;
2. vyrozměnění Krajského státního zastupitelství v Ostravě ze dne 27. 2. 2025, č. j. 2 KZT 59/2025-62, které popisuje 80 g materiálu, zkoumaných 42,4 g a výsledek 3,7 % THC;
3. rozkaz ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021 ze dne 11. 11. 2021, č. j. KU-8331-1/ČJ-2021-2305KM, včetně všech pro věc relevantních příloh a znění účinného dne 2. 1. 2025;
4. konkrétní SOP OKTE Frýdek-Místek účinné dne 2. 1. 2025 pro odběr, přípravu, profilování kanabinoidů a kvantitativní stanovení THC, včetně záznamů dokládajících jejich použití v této expertize;
5. Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2026 ze dne 25. 9. 2026;
6. úřední český překlad dánského dokumentu Ministerstva spravedlnosti – Úřadu trestního práva – ze dne 28. 6. 2024, č. j. 2023-03729, dokument č. 3320589, k rozsudku Vestre Landsret ze dne 9. 3. 2023 a navazujícím opatřením;
7. přípis Evropské komise Ref. Ares(2026)3399259 ze dne 31. 3. 2026, AGRI.C/AMS/mb(2026)3483740, včetně úředního překladu;
8. podnět Edukativní konopné kliniky Ministerstvu spravedlnosti a Českému institutu pro akreditaci ze dne 11. 9. 2026, vedený ve vztahu k MSP-162/2026-ODKA-SPZ, který shromažďuje konkrétní kontrolní otázky k SOP, vzorkování, homogenizaci, THC/THCA, dekarboxylaci, validaci/verifikaci, nejistotě měření a akreditaci.

IX. Návrh procesního postupu

Žádáme Krajský soud v Ostravě, aby:

1. toto společné sumarizující sdělení založil do spisu 5 To 248/2026 a hodnotil je ve spojení s úplným spisem Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 15 T 11/2025;
2. provedl Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2026, dánský úřední podklad a přípis Evropské komise jako listinné důkazy k významu analytické metody a vymezení měřené veličiny;
3. vyžádal si od příslušného policejního pracoviště úplnou dokumentaci konkrétní expertizy a jednoznačné označení metodiky a SOP účinných dne 2. 1. 2025;
4. zjistil, zda bylo při expertize skutečně postupováno podle rozkazu ředitele KÚ č. 54/2021 a jeho relevantních příloh, zejména při reprezentativním odběru, přípravě vzorku a interpretaci výsledku;
5. zjistil, zda lze z původních laboratorních dat oddělit delta-9-THC přítomné ve vzorku před analýzou od THC vzniklého případnou dekarboxylací THCA během analýzy, a jaká nejistota měření byla s výsledkem spojena;
6. vyzval státního zástupce, aby se k těmto konkrétním otázkám vyjádřil jednotlivě a ve vztahu ke spisu 15 T 11/2025, nikoli pouze obecným odkazem na existenci odborného vyjádření nebo akreditace pracoviště;
7. při rozhodování posoudil, zda může být údaj 3,7 % THC bez objasnění uvedených otázek považován za dostatečně úplný, reprodukovatelný a přezkoumatelný skutkový podklad pro trestněprávní závěr.

X. Závěr

Netvrdíme, že samotná existence rozkazu č. 54/2021 nebo nové stanovisko Unie obhájců automaticky prokazují nesprávnost odborného vyjádření OKTE Frýdek-Místek.

Tvrdíme však, že po spojení konkrétního spisového podkladu, textu rozkazu č. 54/2021, dánské zkušenosti, přípisu Evropské komise a Stanoviska Unie obhájců ČR již nelze odborný výsledek 3,7 % THC převzít jako samozřejmou technickou skutečnost bez ověření jeho metodického vzniku a právního významu.

V naší věci je třeba jednoznačně zjistit, zda údaj použitý k trestněprávnímu posouzení představoval THC skutečně přítomné v zabaveném konopí, nebo zda v něm bylo zahrnuto také THC vytvořené teprve laboratorním postupem z THCA; zda byl vzorek vytvořen a homogenizován podle závazně uložené metodiky; a zda lze celý postup z prvotních dat nezávisle přezkoumat.

Dokud tyto otázky nejsou zodpovězeny přímo ve vztahu k odbornému vyjádření č. j. OKTE KRPT-2600-1/KT-2024 ze dne 2. 1. 2025, považujeme závěr o přezkoumatelnosti laboratorního důkazu za předčasný.

S úctou

Gabriela Foltová

stěžovatelka

Jan Kohout

stěžovatel

Přílohy k tomuto podání

1. Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2026 ze dne 25. 9. 2026 uvedené níže. **Další listiny obsažené ve spise:**
2. Dánské Ministerstvo spravedlnosti – Úřad trestního práva, dokument ze dne 28. 6. 2024, č. j. 2023-03729, dokument č. 3320589 – úřední český překlad je již obsažen ve spise.
3. Evropská komise, Ref. Ares(2026)3399259 ze dne 31. 3. 2026, AGRI.C/AMS/mb(2026)3483740 – úřední český překlad je již obsažen ve spise
4. Rozkaz ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021 ze dne 11. 11. 2021, č. j. KU-8331-1/ČJ-2021-2305KM, včetně relevantních příloh je již ve spise.

5. Podnět Edukativní konopné kliniky Ministerstvu spravedlnosti a ČIA ze dne 11. 9. 2026 (MSP-162/2026-ODKA-SPZ), je již ve spise.

Přesně citované listiny již vztahované ke spisu 15 T 11/2025

Datum	Listina / č. j.	Význam pro toto sdělení
2. 1. 2025	OKTE KRPT-2600-1/KT-2024	Klíčový laboratorní podklad; 42,4 g zkoumané hmoty, uvedeno 3,7 % THC.
27. 2. 2025	KSZ Ostrava 2 KZT 59/2025-62	Shrnutí expertizy, 80 g předloženého materiálu, 42,4 g po odstranění stonků, 1,6 g THC; metodickou námitku odmítá.
11. 11. 2021	RŘ KÚ č. 54/2021, KU-8331-1/ČJ-2021-2305KM	Vydává metodiky 1–5 a ukládá KÚ a OKTE podle nich postupovat; ukládá průběžnou kontrolu.
31. 3. 2026	EK Ref. Ares(2026)3399259	Vymezuje unijní THC metodu jako zemědělský kontrolní mechanismus, nikoli harmonizovanou forenzní metodu trestního práva.
28. 6. 2024	Dánsko 2023-03729 / dok. 3320589	Popisuje důsledky rozsudku Vestre Landsret 9. 3. 2023 a problém GC, která při zahřátí převáděla THC-A na THC.
25. 9. 2026	Unie obhájců ČR č. 3/2026	Výslovně upozorňuje na právní význam THCA/THC a THC vzniklého během analytické metody.

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 3/2026 K K ABSENCI REGULACE THCA A K ANALYTICKÉMU DOKAZOVÁNÍ V TRESTNÍCH VĚCECH

25/09/2026

Unie obhájců České republiky upozorňuje na závažný a dosud uspokojivě nevyřešený problém právního posuzování výrobků obsahujících kyselinu tetrahydrokanabinolovou (THCA). Jde o otázku, která má nejen regulační, ale i důkazní rozměr. Způsob laboratorního stanovení obsahu THC může v konkrétní věci rozhodnout o tom, zda bude jednání posouzeno jako legální, přestupkové, nebo trestné.

THCA je přirozeně se vyskytující kanabinoid obsažený v rostlině konopí. Samotná THCA není v platném českém právu výslovně zařazena mezi návykové látky, psychomodulační látky ani prekursory drog. Z chemického hlediska se však může za určitých podmínek, zejména zahřátím, přeměnit na THC, které již návykovou látkou je. V praxi se výrobky s obsahem THCA objevují zejména ve formě sušených květů, vape produktů, liquidů či jiných konopných výrobků. Pokud obsah THC nepřekračuje zákonný limit, mohou být tyto výrobky uváděny na trh. Právní problém nastává ve chvíli, kdy je THCA při posuzování konkrétní věci fakticky započítávána jako THC, aniž by k tomu existovala jasná zákonná opora.

Podle Unie obhájců musí být THCA a THC důsledně rozlišovány. Pouhá skutečnost, že se THCA může při zahřátí přeměnit na THC, neznamená, že s ní lze pro účely trestního nebo správního práva automaticky nakládat jako s THC. Takový závěr by byl v rozporu se zásadou zákonnosti a v trestních věcech by mohl nepřipustně rozšiřovat trestní odpovědnost. Zvláštní pozornost je třeba věnovat také analytickému dokazování. Některé postupy používané při stanovení obsahu THC, zejména metody založené na zahřívání vzorku, mohou vést k dekarboxylaci THCA na THC přímo během laboratorního zpracování. Výsledek tak nemusí vyjadřovat pouze množství THC přítomné ve vzorku v době jeho zajištění, ale i THC vzniklé až následkem zvolené analytické metody.

Právě zde se právní a odborná rovina problému protínají. Má-li být trestní odpovědnost vyvozována z obsahu THC, musí být bez důvodných pochybností zřejmé, zda byl zjištěn skutečný obsah THC ve vzorku,

nebo tzv. celkový THC potenciál zahrnující i THCA po její přeměně. Tato otázka může mít zásadní význam nejen pro samotnou trestnost jednání, ale i pro jeho právní kvalifikaci.

Mezinárodní forenzní metodické podklady, včetně metodiky UNODC, rozlišují mezi stanovením THC, THCA a tzv. total THC. Zároveň upozorňují, že u některých analytických metod dochází k přeměně kyselých kanabinoidů, zejména THCA, na THC. O to důležitější je, aby použitá metoda odpovídala konkrétní právně rozhodné otázce a byla pro daný účel skutečně vhodná. Unie obhájců považuje za nepřijatelné, aby hranice mezi beztrestností, přestupkovou odpovědností a trestním stíháním byla v praxi určována především laboratorní metodou, jejíž výsledek může zahrnovat i THC vzniklé až během analýzy. Stát nemůže ponechat právní režim THCA nejasný a současně přenášet důsledky této nejistoty na obviněné.

Do přijetí jednoznačné právní úpravy musí orgány činné v trestním řízení, soudy i znalci postupovat zdrženlivě. V pochybnostech je třeba respektovat zásadu in dubio pro reo a požadavek nullum crimen sine lege. THCA nelze bez jasné zákonné opory započítávat do množství THC rozhodného pro trestní posouzení jen proto, že se při zvolené analytické metodě přemění na THC. Řešení je především legislativní a regulatorní. Pokud stát považuje výrobky obsahující THCA za rizikové, musí pro ně stanovit předvídatelný a přiměřený právní rámec. Ten má jasně určit, kdy je právně rozhodný skutečný obsah THC, kdy je relevantní THCA a zda, případně za jakých podmínek, lze pracovat s teoretickým THC potenciálem.

Unie obhájců proto vyzývá své členy, aby prezidium informovali o případech, v nichž právní posuzování THCA nebo analýza THC a THCA vyvolává pochybnosti o zákonnosti postupu, o zachování práva na obhajobu nebo o přezkoumatelnosti odborného důkazu. Unie bude vývoj této problematiky nadále sledovat a je připravena na upozorněné případy procesně i odborně reagovat. Plné znění stanoviska je k dispozici [zde](#).

V Praze dne 25. 9. 2026

JUDr. Petr Svoboda

člen prezidia Unie obhájců ČR